

יציאה לחוץ לארץ בזמן חופשה – חיילים בשירות סדיר ועובדי צה"ל 31.0701

30.07.24

פקודת מטכ"ל, 15 נוב' 94

31.0701 "יציאה לחוץ לארץ בזמן חופשה – חיילים בשירות סדיר ועובדי צה"ל"

פקודה זו תקפה בימי שגרה בלבד

הגדרות

1. בפקודה זו:

- א. "חייל בשירות חובה" – קצין או חוגר בשירות חובה, למעט בשירות חובה בתנאי קבע.
- ב. "חייל בשירות קבע" – קצין או נגד בשירות קבע, לרבות בשירות חובה בתנאי קבע.
- ג. "חופשה" – כמפורט בפ"מ 35.0402 "חופשות לחיילים המשרתים בשירות חובה", לגבי חייל בשירות חובה, ובפ"מ 36.0401 "חופשות חיילים בשירות קבע", לגבי קצין או נגד בשירות קבע.
- ד. "עתודאי" – בוגר מסלול העתודה האקדמית, כהגדרתה בהק"א 10-02-32 "העתודה האקדמית", שהוא אחד מאלה:
 - (1) קצין, לרבות קצין מקצועי, בעל התחייבות לשירות קבע בגין שיבוץ במקצוע;
 - (2) חוגר בעל התחייבות מוקדמת לשירות קבע בגין שיבוץ במקצוע, שנמצא בקורס קצינים או בקורס השלמה חילית.

כללי

דלג לתוכן העמוד

תוקף סעיף 2 מתאריך 28 במרס 99

תפריט האתר

2. חייל לא ייצא לחוץ לארץ (להלן: "חו"ל"), אלא אם כן נשלח לחו"ל בתפקיד או אם ניתן לו היתר לצאת לחו"ל במסגרת חופשה, כמפורט בפקודה זו.
3. עובד צה"ל זכאי לצאת לחו"ל בלא כל הגבלה במספר הימים, בכפוף לקבלת היתר יציאה מן הארץ על-פי הנוהל המפורט בפרק ג'.
4. נוהל יציאה לחו"ל בתפקיד של חיילים, עובדי צה"ל ויועצים המועסקים בצה"ל מפורט בפ"מ 8.0201 "נסיעות לחוץ לארץ בתפקיד".
5. יוצא צבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה, והוא נמנה עם כוחות המילואים בתקופת הדחייה, ייצא לחו"ל לפי הנוהל המפורט בפ"מ 31.0601 "דחיית חלק משירות חובה – נוהל".
6. נהלים בנושא יציאתם לחו"ל של חיילי המילואים מפורטים בפ"מ 31.0703 "יציאה לחו"ל – חיילים בשירות מילואים".
7. נהלים בנושא תנאי שירותם של מצטיינים ופעילים מפורטים בהק"א 03-03-31 "שירות רקדנים מצטיינים, מוזיקאים מצטיינים, ספורטאים מצטיינים וספורטאים פעילים בצה"ל".

זכאותם של חיילים לצאת לחו"ל

8. חייל בשירות חובה, המשרת ברמת פעילות א' ומעלה, רשאי לבקש לצאת לחו"ל במסגרת חופשה למשך 28 ימים במצטבר (כולל שבתות וחגים) במהלך כל תקופת שירות החובה.
9. חייל בשירות חובה, המשרת ברמת פעילות ב' ומטה, רשאי לבקש לצאת לחו"ל במסגרת חופשה למשך 21 ימים במצטבר (כולל שבתות וחגים) במהלך כל תקופת שירות החובה.
10. חרף האמור בסעיף 9, חייל אשר שירת ברמת פעילות א' ומעלה, ועבר לשרת ברמת פעילות ב' ומטה, והוא זכאי לתעודת לוחם, כמפורט בהק"א 01-07-30 "תעודת לוחם", יהיה זכאי לצאת לחו"ל למשך 28 ימים במצטבר (כולל שבתות וחגים) במהלך כל תקופת שירות החובה.
11. בנוסף לאמור בסעיפים 8-10 לעיל, חייל בשירות חובה, שאינו מוכר כחייל בודד, כהגדרתו בפ"מ 35.0808 "חיילים בודדים - עקרונות, זכויות ונהלים - שירות חובה", שאחד מהוריו, בן זוגו (מנישואין או ידוע בציבור) או ילדו, מתגורר בחו"ל, רשאי לבקש לצאת לחו"ל על-מנת לבקר למשך 21 ימים במצטבר (כולל שבתות וחגים) בכל שנת שירות. זאת בתנאי שחלפה חצי שנה, לכל הפחות, מהמועד האחרון שבו נפגשו, ובתנאי שקרוב המשפחה אינו עתיד לשוב לארץ או לבקר בה בחצי השנה שלאחר המועד המתוכנן ליציאה לחו"ל. נסיעה כאמור תהא בחופשה מיוחדת על חשבון מכסת החופשה המיוחדת לה זכאי חייל בהתאם לפ"מ 35.0402 "חופשות לחיילים המשרתים בשירות חובה". ויוזכו לחייל בגינה חמישה ימי חופשה שנתיים בלבד ממכסת ימי החופשה לה הוא זכאי באותה שנה. במידה וזוותרו לחייל למטה מחמישה ימי חופשה שנתיים, תנוכה יתרת הימים בלבד.
12. בנוסף לאמור בסעיפים 8-10, חייל בודד, כהגדרתו בפ"מ 35.0808 "חיילים בודדים - עקרונות, זכויות ונהלים - שירות חובה", זכאי לצאת לחו"ל לחופשה מיוחדת בהתאם לכללים המפורטים באותה פקודה.
13. חייל חובה שהוכר כמצטיין או כפעיל בתחום הספורט, הריקוד או המוזיקה, זכאי לצאת לחו"ל לצורך ייצוג המדינה בהופעות ובתחרויות למשך 90 ימים בשנה, לכל היותר, במסגרת חופשה מיוחדת שתאושר לצורך זה, בהתאם לפקודות הצבא.
14. חייל בשירות קבע וחייל עתודאי בשירות חובה זכאים לצאת לחו"ל במסגרת חופשה בלא כל הגבלה במספר הימים, בכפוף לקבלת היתר יציאה מן הארץ על-פי הנוהל המפורט בפקודה זו.

הגשת בקשה ליציאה לחו"ל

15. קצין הנושא מינוי בהצבת חירום יצרף לבקשה מכתב המלצה מאת מפקד היחידה שבה הוא נושא את המינוי, שבו יצוין שהוא אכן נושא מינוי כאמור.
חוקף סעיף 16 מתאריך 17 בספטמבר 2020
16. בקשת חייל בשירות חובה, למעט חייל עתודאי, לצאת לחו"ל תוגש 21 ימים, לכל הפחות, לפני מועד היציאה המבוקש, אלא אם כן אישר מפקד בדרגת רס"ן חריגה ממועד זה.
17. חייל המבקש לצאת לחו"ל לא ייטול על עצמו כל התחייבות כספית או אחרת בנוגע ליציאה לחו"ל עד לאישור היציאה על ידי הסמכות המאשרת, ולא יישמע בכל טענה במקרה של אי-מתן האישור, בסופו של דבר.
18. הגורמים הנוגעים להליך בקשתו של החייל לצאת לחו"ל, בכל הדרגים, יימועו מלהבטיח לחייל, בדרך כלשהי, כי בקשתו לצאת לחו"ל תאושר, עד למתן האישור בפועל על ידי הסמכות המאשרת.

אישור ביטחון מידע

19. לא ייצא חייל את הארץ בזמן חופשה, למדינה כלשהי, מבלי שקיבל תדריך ביטחון מידע על-ידי יחידת ביטחון המידע, ותדריך ביטחון אישי על-ידי מפקד בדרגת רס"ן, לכל הפחות, בהתאם להוראות ראש אמ"ץ. אישור יציאה לחו"ל מותנה באישור יחידת ביטחון המידע.
הגדרת ביטחון מידע
20. תפריט האתר
משפטים
א. חייל לא ייכנס למדינות המפורטות בנספח א' לפקודה, אלא באישור ראש אמ"ץ או מי שהוסמך לכך מטעמו. בקשה כאמור תוגש לחטיבת המבצעים-ענף התגוננות ואבטחה, בצירוף אישור בכתב מאת מפקד בדרגת אל"ם, לכל הפחות.
- ב. חייל לא ייכנס למדינות המפורטות בנספח ב' לפקודה, אלא באישור קצין ביטחון המידע הפיקודי, הזרועי או האגפי, לפי העניין.
- ג. רשימת המדינות המופיעה בנספחים לפקודה זו תעודכן על-פי הנחיית אמ"ן-מחב"ם, באישור מפצ"ר-יעח"ק, ראש אכ"א וראש אג"ת, ועדכונה אינו טעון סבב הערות או סבב חתימות, כמשמעותם בהפ"ע 1.0102 "ההליך העדכון של פקודות המחייבות את כל הצבא".

21.

א. חייל יבדוק מראש, בעת רכישת כרטיסי טיסה, אם הנתיב הרגיל של אותה טיסה עובר במרחב האווירי של המדינות המפורטות בנספחים לפקודה זו, ואם הוא כולל נחיתות ביניים בתחומן.

א. לא ניתן לאשר לחייל חופשה מיוחדת, כמפורט בפ"מ 36.0401

- ב. לגבי קצין הנושא מינוי בהצבת חירום – יציאתו של הקצין לחו"ל תכנע בהעסקתו ביחידה שבה הוא נושא מינוי בהצבת חירום.
28. הסמכות המאשרת תחליט בעניין בקשת חייל לצאת לחו"ל בתוך שבועה ימים מהיום שהועברה אליה הבקשה. ככלל, יונחה שיקול דעתה של הרשות המוסמכת על-פי צורכי יחידתו של החייל.
29. חייל רשאי לערער על החלטת הסמכות המאשרת למפקד הממונה עליה, שדרגתו אל"ם, לכל הפחות. החלטתו של המפקד הממונה בערעור שהוגש אליו תינתן בתוך שבועה ימים מיום שהועבר אליו הערעור. החלטתו של המפקד הממונה בערעור בעניין הינה סופית.

יציאה לחו"ל של חיילים המשרתים ביחידות מחוץ לצה"ל

30. חיילים המשרתים בית"ל לא ייצאו לחו"ל, אלא לאחר שניתן להם היתר יציאה לחו"ל מהמוסד שבו הם משרתים, בהתאם לנהלים המחייבים באותו מוסד. יודגש, כי היתר זה ודרש בנוסף על החובה לקבל היתר היציאה לחו"ל לפי פקודה זו.

ביטול היתר יציאה לחו"ל

31. לא יבוטל היתר יציאה לחו"ל, אלא בגין צרכים מבצעיים חריגים. ההיתר יבוטל על ידי הסמכות שאישרה את בקשתו של החייל לצאת לחו"ל או על ידי המפקד הממונה עליה.
32. נוסף על האמור בסעיף 31 לעיל, היתר יציאה לחו"ל שניתן לחייל עשוי להתבטל בגין הוראת שעה של אמ"ן-רמחב"ם.
33. יציאת חייל לחו"ל, שאושרה על ידי הסמכות המאשרת, לא תהווה עילה לדחיית עונש ריתוק, מחבוס או מאסר שהוטל על חייל על ידי קצין שיפוט או בית דין צבאי. על כן, משהוטל על חייל עונש כאמור, אישור יציאתו לחו"ל מבוטל באופן אוטומטי, והוא ירצה את עונשו כנדרש.
34. צה"ל לא יישא בהפסדים שנגרמו לחייל בשל ביטול היתר היציאה לחו"ל שניתן לו בגין צרכים מבצעיים, בגין הוראת שעה של אמ"ן-רמחב"ם או בגין עונש שהוטל עליו.
35. חייל הסבור כי היתר היציאה לחו"ל שניתן לו בוטל ללא צידוק סביר ומבקש לקבל החזר בעד ההפסדים שנגרמו לו בגין ביטול ההיתר, יפנה למחלקת הסגל-המנהל המתאים, לגבי חיילים בשירות קבע, או לאכ"א-המרכז לשירות הפרט, לגבי חיילים בשירות חובה, וזה יקבע באם להעניק לחייל החזר בעד ההפסדים, ואת גובהו של החזר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המחליט.

מעמדו של חייל השווה בחו"ל

36. חייל היוצא לחו"ל בזמן חופשה יישאר מוצב ביחידתו למשך תקופת השהייה בחו"ל.
37. חייל השווה בחו"ל ימשיך להיות כפוף פיקודית למפקדו ביחידה שבה הוא מוצב.
38. כללי הטיפול הרפואי בחייל השווה בחו"ל שלא בתפקיד מופיעים בפ"מ 61.0104 "טיפול רפואי בחייל".
39. הנציגות הדיפלומטית הישראלית הרלוונטית למדינה בה שווה החייל או הוספח הצבאי יעבירו לחייל כל פקודה מטעם שלטונות הצבא המוסמכים, והחייל יהיה חייב לציית לה. החייל יוכל להפנות אליהם כל שאלה, בירור וכו', שהיה מעביר למפקדו או דרך מפקדו, אילו היה בארץ.
40. בנושאים שאינם נוגעים לשירות בצה"ל, יפנה החייל לנציגות הדיפלומטית הישראלית הקרובה ביותר.
41. אין באמור בסעיף 39 לעיל כדי לגרוע מסמכותו של הוספח הצבאי לתת פקודות לחיילים בהתאם לכל דין.

דלג לתוכן העמוד

תפריט האתר

קישורים חסותיים

42. חייל שיצא לחו"ל ללא קבלת היתר, כמפורט בפקודה זו, לרבות חייל שיצא לחו"ל ללא קבלת היתר בזמן חופשה שאושרה כנדרש על-פי פקודות הצבא, ייראה כאילו נעדר מן השירות שלא ברשות וינהג בו בהתאם.
43. יחידתו של חייל בשירות קבע, אשר יצא לחו"ל ללא קבלת היתר כנדרש, תיזום פתיחה של חקירת מצ"ח בעניין היציאה לחו"ל, כמפורט בפ"מ 33.0304 "בדיקה וחקירת מצ"ח".

הארכת השהייה בחו"ל

44. חייל השווה בחו"ל ומבקש להאריך את שהותו שם, יגיש את בקשתו לנספח הצבאי המתאים באמצעות הנציגות הדיפלומטית הישראלית הקרובה ביותר או ישירות אל הוספח, מייד עם התברר הצורך בהארכה. ככלל, יש להגיש את הבקשה באופן אישי. אם אין באפשרותו של החייל להתייצב אישית לצורך הגשת הבקשה, בשל המרחק הגיאוגרפי, ישלח את הבקשה באמצעות פקס ודואר רשום.

45. הנספח הצבאי רשאי להאריך את שהותו של חייל בשירות חובה בחו"ל ב- 14 ימים, לכל היותר, ואת שהותו של חייל בשירות קבע - בשלושה ימים, לכל היותר, במקרים מיוחדים של כורח או צורך. הנספח יעדכן את רמ"ח הסגל - לגבי קצין או נגד, ואת מפקד מיטב - לגבי חוגר (להלן: "הגורם המוסמך"), בדבר הארכת השהות.

46. הגורם המוסמך יעדכן את שלישי יחידתו של החייל בדבר הארכת שהייתו בחו"ל.

47. בקשתו של חייל להאריך את שהותו בחו"ל בתקופה העולה על התקופות הקבועות בסעיף 45 לעיל תועבר על ידי הוציגות הישראלית או על ידי הנספח הצבאי, מייד עם הגשתה, לגורם המוסמך.

48. הגורם המוסמך, שקיבל בקשה כאמור, יתייעץ עם מפקד יחידת החייל וישיב לבקשה בתוך 72 שעות מרגע הגעתה. התשובה לפנייה תישלח לנספחות הצבאית או לנציגות הישראלית המתאימה. העתק מהתשובה יישלח ליחידת החייל.

49. הארכת השהות כאמור לעיל לחייל בשירות חובה, תהיה במסגרת חופשתו או במסגרת דחית שירות, אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה. לחייל בשירות קבע תהיה הארכת השהות על חשבון ימי חופשה שנתית או חל"ת.

חייל שלא חזר לארץ במועד - ביטחון מידע

50. חייל שלא חזר לארץ במועד המאושר ושווה במדינה הנזכרת בנספח ב, ידווח עליו שלישי היחידה ליחידת הביטחון המידע שאישרה את יציאתו לחו"ל, ואם מדובר בחייל המשרת ביחידה מחוץ לצה"ל - למחנה על הביטחון במוסד שבו משרת החייל. בנוסף, אם מדובר בחייל בודד, יש לעדכן את אכ"א-מופ"ת-מנהלת הבודדים.

יציאה לחו"ל בשעות חירום

51. ראש אכ"א, בתיאום עם ראש אמ"ץ, מוסמך לקבוע, מטעמים מבצעיים, לרבות טעמי כוונות, כי בתקופה מסוימת לא ייצאו חיילים לחו"ל אלא לפי היתר מיוחד, כמפורט להלן:

א. בקשה של חייל בשירות חובה ושל נגד תועבר באמצעות שלישות היחידה להחלטת הסמכות המאשרת כדלהלן:

(1) אכ"א-רמ"ח הסגל - לגבי קצינים בשירות חובה ולגבי נגדים;

(2) אכ"א-רמ"ח מופ"ת - לגבי חוגרים בשירות חובה.

ב. בקשתו של קצין בשירות קבע תועבר לקצין השלישיות הפיקודי או לרמ"ח משאבי אנוש בדרגת אל"ם בסמכות, בזרוע או באגף שבו משרת הקצין. קצין השלישיות יעביר את בקשת הקצין, בצירוף המלצתו, להחלטת הסמכות המאשרת, כלהלן:

(1) אכ"א-רמ"ח הסגל - לגבי קצינים שדרגתם סא"ל, לכל היותר;

(2) ראש אכ"א - לגבי קצינים שדרגתם אל"ם;

(3) הרמטכ"ל - לגבי קצינים בדרגת תא"ל ומעלה.

52. עשה ראש אכ"א שימוש בסמכותו כאמור, יפורסמו הנחיות מיוחדות ומשלימות בנושא יציאת חיילים לחו"ל.

פרק ג - יציאה לחוץ לארץ - עובדי צה"ל

תוקף סעיף 53 מתאריך 22 באוקטובר 2018

53. בקשתו של אזרח עובד צה"ל לצאת לחו"ל תיבחן נבקשתו של משרת קבע שדרגתו רס"ן, לכל היותר, כמפורט לעיל.

54. לאחר אישור הבקשה על ידי גורמי ביטחון המידע, תועבר הבקשה להחלטת מפקד היחידה או מפקד שדרגתו, לפי תקן, סא"ל ומעלה (להלן: "הסמכות המאשרת").

55. נמצא כי יתרת ימי החופשה של העובד קטנה ממספר הימים בהם מבקש העובד לשהות בחו"ל ולהיעדר מהעבודה, רשאית הסמכות המאשרת לאשר את הבקשה ולהנחות על הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום.

56. בכל מקרה שבו נתגלה, אם על ידי היחידה ואם בביקורת כלשהי, כי עובד צה"ל יצא לחו"ל ללא קבלת היתר כנדרש בפקודה זו, ימנה מפקד היחידה קצין בודק לבדיקת המקרה. במקרים חמורים, ישקול מפקד היחידה לדווח על המקרה למצ"ח, על מנת שתחקור את המקרה.

פרק ד - אחריות, מעקב ובקרה

57. הגשת בקשה לצאת לחו"ל תיעשה באמצעות שלישות היחידה.

58. כל יחידה תעקוב ותבצע בקרה אחר יציאתם לחו"ל של חיילים המוצבים בה, בהתאם להוראות פקודה זו.

